

DEPARTAMENTO EMISOR: GABINETE DIRECTOR	CIRCULAR N°
SISTEMA DE PUBLICACIONES ADMINISTRATIVAS	FECHA:
MATERIA: Imparte instrucciones sobre consultas de interpretación y aplicación de disposiciones tributarias. Deroga Circular N° 1 de 1981 y Circular N° 71 de 2001.	REFERENCIA LEGAL: Artículo 6° Letra A N° 1 y N° 2 del Código Tributario. Artículo 6° Letra B N° 1 del Código Tributario. Artículo 7° letra b) y artículo 45 del DFL N° 7 de Hacienda de 1980, que fija el texto de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos

I. INTRODUCCIÓN

La presente Circular tiene como objeto regular el nuevo procedimiento para la presentación de consultas sobre interpretación y aplicación de disposiciones tributarias, el cual, a través de una nueva funcionalidad en línea, disponible en la página web del Servicio de Impuestos Internos, www.sii.cl, busca facilitar el proceso para contribuyentes y autoridades, permitiéndoles realizar el seguimiento del estado en que se encuentra la presentación, como también, acceder a las respuestas emitidas por el Servicio.

Con todo, con esta nueva herramienta tecnológica se busca facilitar la gestión de consultas sobre interpretación y aplicación de disposiciones tributarias, y se traduce concretamente en la incorporación de una nueva instancia de comunicación con el solicitante, a partir de la cual se busca entregar mayor información, mejorar la eficiencia, eficacia y oportunidad del proceso, y aportar a la transparencia en el ejercicio de las funciones del Servicio.

De ahí que, el Servicio de Impuestos Internos, ha estimado necesario modificar las instrucciones que regulan el proceso de consultas sobre interpretación y aplicación de disposiciones tributarias.

II. NORMATIVA LEGAL

Conforme al artículo 6°, Letra A, N° 1 del Código Tributario, corresponde al Director del Servicio interpretar administrativamente las disposiciones tributarias, fijar normas, impartir instrucciones y dictar órdenes para la aplicación y fiscalización de los impuestos.

Por su parte, el N° 2 de la citada disposición otorga al Director del Servicio la facultad de absolver las consultas que sobre la aplicación e interpretación de las normas tributarias le formulen los funcionarios del Servicio, por conducto regular, o las autoridades.

En concordancia con lo anterior, la letra b) del artículo 7° del DFL N° 7 de Hacienda de 1980, que fija el texto de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, confiere al Director la facultad de interpretar administrativamente las disposiciones tributarias, fijar normas, impartir instrucciones y dictar órdenes para la aplicación y fiscalización de los impuestos.

Cabe hacer presente que, de acuerdo al inciso segundo del artículo 45 de la Ley Orgánica del Servicio “El Director estará obligado a dar respuestas sólo a las consultas que sobre interpretación y aplicación de las leyes tributarias, formulen los Jefes de Servicios y otras autoridades públicas, sin perjuicio del derecho de petición”¹.

¹ De acuerdo al N° 14° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, se asegura a todas las personas el derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes.

A su turno, el artículo 6°, Letra B, N° 1 del Código Tributario, establece que compete a los Directores Regionales, en la jurisdicción de su territorio, la facultad de absolver las consultas sobre la aplicación e interpretación de las normas tributarias.

De lo anterior, se sigue que la facultad de los Directores Regionales opera sólo en caso que la consulta formulada pueda ser absuelta en base a criterios previamente fijados por la Dirección Nacional, y aplicables al caso consultado.

Finalmente, es necesario considerar lo dispuesto en el artículo 7° letra c) y artículo 45, inciso primero, ambos de la Ley Orgánica del Servicio. Conforme a la primera norma, el Director tiene la facultad de supervigilar el cumplimiento de las instrucciones que imparta, así como la estricta sujeción de los dictámenes y resoluciones a las instrucciones que sobre las leyes y reglamentos emita la Dirección. De acuerdo al artículo 45, los informes que importen un cambio de doctrina o que se refieran a materias sobre las cuales no haya precedentes, deberán ser sometidos a la aprobación del Director.

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN

La presente Circular imparte instrucciones sobre las peticiones que contengan, expresa o implícitamente, una consulta de interpretación o aplicación de disposiciones tributarias. Esto es, consultas sobre la interpretación o aplicación de normas generales y abstractas que puedan importar a todos quienes se encuentren en la misma situación, sea que impliquen la confirmación de un criterio existente, aclarar su aplicación o requieran de un nuevo criterio.

Por tanto, la presente Circular no se aplica a las consultas formuladas al amparo del artículo 26 bis del Código Tributario o que digan relación directa con la aplicación de los artículos 4° bis, 4° ter y 4° quáter.

Tampoco se aplicará a las peticiones administrativas sobre la situación tributaria de un contribuyente determinado (como, por ejemplo, cuando el interesado solicita confirmar si mantiene observaciones vigentes) y, en general, cuando no digan relación con la interpretación o aplicación de disposiciones tributarias, como por ejemplo peticiones de condonación, solicitudes de acceso a la información pública, en el marco de la Ley N° 20.285 u otras similares.

En caso que la consulta manifiestamente no corresponda a las referidas en esta Circular, el Gabinete del Director asignará la consulta a la Dirección Regional o Subdirección competente, a objeto que se gestione su respuesta, conforme al procedimiento que le aplique.

IV. GESTIÓN DE CONSULTAS SOBRE INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE DISPOSICIONES TRIBUTARIAS

A objeto de armonizar la normativa legal mencionada y mejorar la calidad, oportunidad y transparencia del proceso de consultas sobre interpretación y aplicación de disposiciones tributarias del Servicio, se ha estimado necesario impartir las siguientes instrucciones:

A) Del ingreso de consultas sobre interpretación y aplicación de disposiciones tributarias efectuadas por contribuyentes, jefes de servicio y otras autoridades.

Los contribuyentes deberán ingresar las consultas sobre interpretación y aplicación de disposiciones tributarias a través de la página web www.sii.cl, mediante el Menú de Servicios online, opción Solicitudes y Actualización de información / Consultas sobre interpretación y aplicación de disposiciones tributarias / Formulario de ingreso de Consultas.

El contribuyente deberá ingresar con su RUT y clave de autenticación. A su vez, podrá efectuar consultas a nombre propio o representando a otro, si así ha sido habilitado para ello, de acuerdo con las instrucciones de la Circular N° 58 del año 2004, que instruye sobre el procedimiento de obtención de claves de internet en las unidades y de la posibilidad para los contribuyentes de autorizar a terceros para que realicen en su nombre trámites en línea disponibles en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos.

Para ello, deberá completar el formulario de ingreso, en el cual precisará:

1. Formalizar de manera digitalizada su consulta, aportando de igual forma los documentos que estime necesario (tales como contratos, escrituras, poderes u otros), sin necesidad de presentación física de los mismos.
2. Indicar si el contribuyente y la materia consultada, a la fecha de ingreso, están siendo objeto de un proceso de fiscalización y/o de un litigio pendiente, para lo cual deberá seleccionar los recuadros correspondientes.
3. Agregar un resumen de su consulta, el que será publicado en el **Registro de consultas sobre interpretación y aplicación de disposiciones tributarias**, el que será de público conocimiento en la página web del Servicio. El resumen deberá considerar lo siguiente:
 - ✓ Ser meramente genérico, sin información de la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ellas, que figuren en las declaraciones de impuestos.
 - ✓ Efectuarse en términos formales y respetuosos.

Dado lo anterior, la información agregada en el resumen, es de responsabilidad del contribuyente, por lo que deberá tener especial cuidado en el cumplimiento de los requisitos indicados previamente.

4. Aceptar el ingreso de la consulta, conforme a las disposiciones de la presente Circular, completando el recuadro dispuesto para ello.

De esta forma, el contribuyente obtendrá un comprobante de ingreso, el cual contendrá un número de folio de su consulta, lo que le permitirá efectuar posterior seguimiento, a través de la misma página web.

B) Del Registro de consultas sobre interpretación y aplicación de disposiciones tributarias.

Cada vez que el contribuyente ingrese una consulta, ésta se publicará automáticamente en el **Registro de consultas sobre interpretación y aplicación de disposiciones tributarias**, dispuesto en la página web del Servicio, el que corresponde a un índice público que resume todas las consultas recibidas por el Servicio y que se encuentran pendientes de resolver o que fueron desistidas. El registro contendrá:

- ✓ fecha de recepción
- ✓ nombre del solicitante
- ✓ folio
- ✓ estado (pendiente o desistida)
- ✓ fecha estimada de respuesta

Sin perjuicio de la responsabilidad del contribuyente, por la información agregada en el resumen, el Servicio se reserva la facultad, de eliminar del Registro público aquellos resúmenes que no cumplan los requisitos mencionados en la letra A) N°3. Asimismo, se eliminarán también de dicho registro aquellas consultas que no correspondan al ámbito de aplicación de la presente circular, no obstante, su adecuada derivación.

Las consultas sobre interpretación y aplicación de disposiciones tributarias efectuadas por jefes de servicio² y otras autoridades³, deberán utilizar el mismo mecanismo de ingreso y quedarán sujetas también al Registro de consulta.

² Conforme lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos y el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.575: "La Administración del Estado estará constituida por los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, incluidos la Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad pública, los Gobiernos Regionales, las Municipalidades y las empresas públicas creadas por ley."

³ Para los efectos de esta Circular, la terminología "otras autoridades" comprende a aquellas pertenecientes al Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, como así mismo a otros organismos que gocen de independencia o autonomía de dichos poderes.

Considerando que las consultas solo deben efectuarse a través de la página web en la forma antes indicada, si el interesado presenta una consulta relativa a la interpretación o aplicación de las disposiciones tributarias en formato papel, directamente ante una Dirección Regional o Unidad de este Servicio, el funcionario deberá asistir al interesado para que pueda ingresar su consulta por la vía establecida en este título.

C) De las consultas sobre interpretación y aplicación de disposiciones tributarias, efectuadas por Subdirectores, Directores Regionales y Director de Grandes Contribuyentes.

Las consultas sobre interpretación y aplicación de disposiciones tributarias que formulen los Subdirectores, Directores Regionales y Director de Grandes Contribuyentes, deberán ser efectuadas a través del Sistema Gabinete Electrónico⁴, sin necesidad de envío físico a Gabinete del Director.

En este caso, la consulta deberá contener su opinión fundada, pudiendo ser elaborada con la asistencia del Jefe del Departamento Jurídico Regional o de la Oficina Jurídica Regional, según corresponda.

D) Asignación y análisis de las consultas sobre interpretación y aplicación de disposiciones tributarias.

Una vez ingresada la consulta, ésta será asignada por el Gabinete del Director a la Subdirección competente, para su análisis y propuesta de respuesta.

El Gabinete del Director definirá una fecha estimada para la emisión de la respuesta, la cual será conocida por el solicitante, a través de la opción de Seguimiento, mencionada anteriormente, así como también dicha fecha será de público conocimiento, a través del **Registro de consultas sobre interpretación y aplicación de disposiciones tributarias**, mencionado anteriormente.

La fecha estimada podrá modificarse, según la materia o complejidad de la consulta y/o se determine se requieren antecedentes complementarios para su respuesta. Lo anterior se informará al correo electrónico del solicitante.

De ahí que, la Subdirección competente podrá requerir al solicitante mediante la misma aplicación web, que subsane su consulta, indicándole para ello antecedentes adicionales requeridos y un plazo para su envío, lo que será comunicado a su casilla de correo electrónico. En caso que el solicitante no aporte los antecedentes dentro del plazo que se le indique, se entenderá por desistida la consulta.

En todo momento y mientras la consulta se encuentre pendiente de resolver, el solicitante tendrá la posibilidad de desistirse de ésta, a través de la opción de Seguimiento.

Analizada la consulta, la Subdirección competente deberá determinar si a ésta le es aplicable un criterio previamente definido por la Dirección del Servicio, o definir la necesidad de emisión, modificación o complementación de un criterio, proponiendo en este último caso un proyecto de Oficio o Circular al Director.

Adicionalmente, sin perjuicio de lo informado por el consultante en el formulario de ingreso, la Subdirección competente deberá siempre verificar internamente si el contribuyente que consulta está siendo objeto de un proceso de fiscalización o si tiene pendiente un proceso jurisdiccional pendiente y, podrá, además, solicitar opinión fundada a las Subdirecciones que estime pertinente, Directores Regionales o Director de Grandes Contribuyentes.

E) Respuesta a las consultas sobre interpretación y aplicación de disposiciones tributarias.

En caso de determinarse que la consulta debe ser resuelta aplicando un criterio ya existente, la Subdirección competente deberá devolver la solicitud al Gabinete del Director, a objeto que ella sea reasignada al Director Regional con jurisdicción en el territorio correspondiente al domicilio del contribuyente o al de su casa matriz, haciendo

⁴ El Gabinete Electrónico es un sistema interno del Servicio que permite la recepción, tramitación interna, entrega y publicación de la respuesta de Consultas de Interpretación, entre otras funcionalidades.

referencia a la Circular u Oficios aplicables en la materia con N° y fecha, a objeto que se responda de acuerdo con la facultad que le otorga el N° 1°, letra B) del artículo 6° del Código Tributario.

Por otra parte, cuando se haya determinado la necesidad de emisión, modificación o complementación de un criterio de interpretación, el oficio de respuesta a la consulta será emitido por el Director y será puesto a disposición del solicitante, a través de la opción de Seguimiento, señalada anteriormente, lo cual será informado a su casilla de correo electrónico, sin perjuicio de la publicación en la jurisprudencia administrativa del Servicio.

F) Publicación de jurisprudencia administrativa del Servicio.

Adicionalmente, los oficios de respuesta que emita la Dirección del Servicio serán publicados en la página web, www.sii.cl, para el oportuno conocimiento de los funcionarios y contribuyentes en general, sin perjuicio de realizar la notificación correspondiente al consultante.

La publicación de los oficios se realizará considerando lo dispuesto en el artículo 35 del Código Tributario y en caso que la respuesta contenga datos personales o sensibles, el Servicio procederá a omitir dicha información en la publicación general.

A su vez, en caso que los oficios modifiquen criterios interpretativos previos emitidos por el Director, ellos deberán ser publicados en el diario oficial.

Las instrucciones de este título se aplicarán, en lo que corresponda, a las consultas que formulen las autoridades o los funcionarios.

V. VIGENCIA

La presente Circular deroga la Circular N° 1 del año 1981, la Circular N° 71 del año 2001 y comenzará a regir a contar de su publicación, en extracto, en el diario oficial.

Saluda a Uds.,

FERNANDO BARRAZA LUENGO
DIRECTOR

Distribución:

- Diario Oficial en extracto
- A Internet